



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

Paraná, 2 de agosto de 2019.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y la Dra. Noemí Marta BERROS, Jueza de Cámara Subrogante; el Expte. N° FPA 10/2018/3/CA1 caratulado: **"INCIDENTE DE NULIDAD DE VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA, ANGEL MARIANO EN AUTOS VERDIGLIONI, SERGIO DANIEL; ORELLANA, ANGEL MARIANO POR A DETERMINAR"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que llegan estos actuados a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Sergio Daniel Verdiglioni, Angel Mariano Orellana y Tabacalera Sarandi S.A., contra la resolución obrante a fs. 13/16 vta. del presente en cuanto no hace lugar al planteo de nulidad impetrado por el Dr. Facundo Andrés Álvarez, debiendo continuar las actuaciones según su estado. El recurso fue concedido a fs. 21.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 37/38, compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos

Fecha de firma: 02/08/2019

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, Juez de Cámara

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE, Juez de Cámara

Firmado por: NOEMÍ MARTA BERROS

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAUL FERNANDEZ, Secretario de Cámara



#33325725#240435918#20190802112050801

María Alvarez y el Dr. Facundo Andrés Álvarez en defensa de Sergio Daniel Verdiglioni, Angel Mariano Orellana y Tabacalera Sarandi S.A.; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el letrado defensor realizó un resumen de los hechos relevantes de la causa y entendió que en el procedimiento realizado a sus defendidos no existieron circunstancias previas o concomitantes que objetiva y razonablemente justificaran la aplicación del art. 230 bis del CPPN. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales.

Señaló que la requisita no fue derivada de una objetiva sospecha o indicio de un acontecer delictivo, por lo que nos encontraríamos frente a un vicio de procedimiento, y en consecuencia debería revocarse la resolución recurrida, decretarse la nulidad de la requisita y de todo lo actuado en su consecuencia por existir además violación a derechos constitucionales.

Finalmente, solicitó se revoque la resolución apelada, se restituyan los efectos y el dinero secuestrado, y se dicte el sobreseimiento de sus defendidos manteniendo la reserva del caso federal.

b) Que a su turno, el Sr. Fiscal General expuso los hechos de la causa y realizó algunas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

consideraciones respecto al extendido lapso de tiempo transcurrido desde el momento del suceso hasta la actualidad.

Expresó que tal como lo refleja el acta de procedimiento, efectivamente existieron las circunstancias previas y concomitantes que permitieran la requisa que establece el art. 230 bis del CPPN.

Sostuvo que la pretensión invalidatoria que se formulara carece de todo sustento y solicitó que se rechace el recurso interpuesto y se mande a la prosecución de autos por su estado o se indague acerca de la suerte que estas actuaciones han logrado desde que este acontecimiento cuya validez postuló aquí, tuviera lugar.

c) Que, seguidamente ambos hicieron uso de su derecho a réplica.

II- La presente causa reconoce su inicio el día 3 de enero de 2018 cuando personal del puesto caminero de Sauce de Luna, realizando un control vehicular, procedió a la identificación de las personas que iban en el vehículo rentado marca Chevrolet Agile, siendo las mismas Sergio Daniel Verdiglione y Angel Mariano Orellana. En dicho procedimiento de identificación, estas personas mencionaron que llevaban dinero en efectivo en una suma cercana a 400.000 pesos. Al ser entrevistados



mencionaron que no poseían ninguna documentación respaldatoria sobre esa plata señalando ser empleados de la firma Tabacalera Sarandí S.A. y que se dedicaban a realizar los cobros en las distributoras. Al momento de la identificación, personal policial observó una caja en la parte de atrás del asiento, llamándole la atención que el acompañante puso una mochila sobre la caja, mientras hablaban con él, como tapándola, siendo ello lo que motivó la pregunta de qué llevaban y la posterior requisita.

Dentro del automóvil se encontró la suma de \$ 3.209.099, dos cheques que suman la cantidad de \$ 101.921,94, una constancia de retención de impuesto a los ingresos brutos de Razón social Miguel A. & Jorge Sot por el monto de \$913.19 (así lo dice el acta) y una máquina contadora de billetes.

El día 22/03/2019 la defensa solicitó se declare la nulidad del acta inicial y de todo lo actuado en consecuencia. El 8/4/2019 el magistrado a quo resolvió no hacer lugar a dicha solicitud; resolución contra la cual se alza la defensa dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, la defensa dirige principalmente su argumentación a cuestionar la actuación de los agentes preventores, aduciendo la ausencia de las circunstancias previas o concomitantes que habilitara





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

la injerencia sobre los efectos personales de sus defendidos, peticionando la nulidad del procedimiento y, con ello, su sobreseimiento.

Corresponde entonces analizar si en el caso, se habrían configurado los recaudos que prevé el art. 230 bis del CPPN y que justifiquen el procedimiento llevado a cabo por la fuerza Policial en su tarea de control, sin orden judicial.

En tal sentido cabe recordar que dicho artículo reclama, para legitimar el procedimiento efectuado por funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, el concurso de dos elementos, a saber: a) la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; b) en la vía pública o en lugares de acceso público. Asimismo, el art. 230 bis, *in fine*, del CPPN dispone que *"tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos"*.

Así se ha dicho que *"El inc. a) tiene una amplitud que para mantenerla dentro de la razonabilidad requiere hacer objetivas -exteriorizarlas para que no permanezcan en la subjetividad de quien la ordena- las circunstancias anteriores o coetáneas que respalden la requisa de la persona o vehículo. El inc. b) se refiere*



sólo al lugar -vía pública o lugar de acceso público-. La letra de la ley impone la concurrencia simultánea de ambos recaudos...” (D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”. Octava edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D’Albora. Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pag. 412).

Que, siguiendo tales parámetros, será menester descartar -en cada caso concreto- que la actuación de la autoridad policial sea una mera inferencia subjetiva que descalifique tal accionar (L.S.Crim. 2000-II-475, 2005-I-98, entre otros).

De tal modo, el examen de la totalidad de las circunstancias en que se desarrolló el acto impugnado resulta decisivo para desplegar un adecuado control judicial sobre la legitimidad del proceder realizado, en el caso, por Policía de la Provincia de Entre Ríos.

b) Que con estas pautas, corresponde analizar si los datos aportados por el personal de la Fuerza Policial acerca del modo en que sucedieron los hechos, constituyeron un punto de partida válido para la iniciación de las actuaciones.

Que, del análisis del acta de procedimiento y de la declaración testimonial del Oficial de la Policía de Entre Ríos, Luís Alberto Bernachea -obrantes en Sistema de Gestión Lex100-, surge que “...se pudo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

observar que en el asiento trasero llevaban unos bolsos y en la zona del piso una caja de cartón, notando también que el automóvil era rentado. Esto hizo que el funcionario profundizara con las preguntas, a los fines de saber hacia dónde se conducían y que elementos llevaban en la caja que se veía. Le respondió el conductor, pero notó el agente que mientras hablaban, como en manera de distracción, una de las personas colocó un bolso sobre la caja, como para que no se pudiera ver”, lo que dio lugar a la requisa vehicular preceptuada en el art. 230 bis del CPPN y el posterior secuestro del dinero y los efectos.

Esta secuencia fáctica que permite ilustrar acerca del proceder de la Fuerza, por el momento no ofrece fisuras, debiendo poner de resalto que de todo lo actuado se dio comunicación a la Sra. Fiscal en turno, Dra. Mariela Montefinale y al Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay.

Adviértase que los agentes, en ejercicio de sus funciones de prevención conferidas legalmente, procedieron sobre el automóvil en cuestión y, al observar los movimientos por parte de uno de los pasajeros -y en base a las reglas de la experiencia- procedieron conforme lo autoriza el art. 230 bis del CPPN, conformando el sustrato requerido por la normativa, esto es “circunstancias previas o



concomitantes debidamente fundadas".

En suma, no se advierte de los elementos aportados avasallamiento alguno de derechos constitucionales del debido proceso, sino que la fuerza ha dado cumplimiento de cuanto prescribe la normativa procesal, no existiendo hasta el momento razón para invalidar las actuaciones ni las actas que son su reflejo -arts. 138, 139 y sgtes. y ccdtes. del CPPN-.

De tal modo y en consonancia con lo señalado por la Fiscalía, por cuanto el obrar de la Fuerza ha sido dentro de los límites de cuanto le viene legalmente habilitado, debe confirmarse el rechazo a la nulidad articulada por la defensa.

Estas facultades de control y prevención del delito tratándose de un operativo público de prevención, han sido ratificadas por la CSJN, en autos "Recurso de hecho deducido por el Fiscal en causa Lemos, Ramón Alberto...", CSJ 183/2013-49-L, del 9/12/2015 y "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la CFCP en la causa Stancatti, Oscar...", CSJ 578/2014-50-S, del 24/05/2016.

En este estado, ha de recordarse que, en todo caso, es en la etapa del juicio donde corresponde realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta.

Se recuerda el criterio restrictivo en materia





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 10/2018/3/CA1

de nulidades, que ha sido seguido por este Tribunal en anteriores oportunidades (cfr. L.S. Crim. 2003-I-12; entre muchos otros), recalándose la prevalencia de la sustancialidad del proceso, por sobre el mero formalismo, en la medida que no se hallara comprometida garantía constitucional alguna.

Por lo expuesto, y compartiendo lo postulado por el Sr. Fiscal General actuante, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa apelante y confirmar el resolutorio apelado en cuanto deniega el pedido de nulidad impetrado por la defensa de Sergio Daniel Verdiglioni, Angel Mariano Orellana y Tabacalera Sarandi S.A..

IV- Que, sin perjuicio de lo que aquí se resuelve, cabe destacar que las presentes tienen inicio el día 03/01/2018 y a la fecha, aún no se ha formalizado imputación alguna a los investigados, por lo que corresponde instar al magistrado a-quo para que en carácter de urgente dé celeridad a la tramitación de las presentes actuaciones.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** y la **Dra. Noemí Marta Berros** dijeron: Que, adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el recurso de apelación

Fecha de firma: 02/08/2019

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, Juez de Cámara

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE, Juez de Cámara

Firmado por: NOEMÍ MARTA BERROS

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAUL FERNANDEZ, Secretario de Cámara



interpuesto por la defensa de Sergio Daniel Verdiglioni, Ángel Mariano Orellana y Tabacalera Sarandí S.A., en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 13/16 vta. que rechaza el planteo de nulidad efectuado por la defensa, en virtud de los fundamentos expuestos (art. 455 del CPPN).

II- Encomendar al Sr. Juez a quo a que tenga presente lo indicado en el Considerando IV.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

NOEMÍ MARTA BERROS

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO DE CAMARA

